

1004458-74.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: Simone de Figueiredo Rocha Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de outras provas.

A existência do roubo do cartão da autora é incontroversa.

Ficou evidenciado, ainda, que as compras não reconhecidas pela autora, de fato, foram realizadas por terceiros.

Com efeito, comprovou a requerente ter lavrado boletim de ocorrência logo após o roubo do cartão (fls. 16/17).

Demonstrou, ainda, que comunicou a ré e tentou resolver a questão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

8ª Vara Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, 2º andar, sala 242, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3489-4384, São Paulo-SP - E-mail: santana8cv@tjsp.jus.br

/

SENTENÇA

Processo nº:

1004458-74.2022.8.26.0001 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Cicera Maria de Lima

Requerido:

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.a.

Exma. Sra. Dra. Juíza Simone de Figueiredo Rocha Soares

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CICERA MARIA DE LIMA em face de REALIZE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Alega, em suma, que tinha o cartão de crédito da financeira ré. Afirma que no dia 14 de janeiro de 2020 foi vítima de roubo, momento em foram levados seus pertences, inclusive o cartão de crédito. Aduz que entrou em contato com a ré para comunicar o ocorrido, conforme protocolo 76266202, todavia, foram realizadas compras que não reconhece, as quais foram devidamente contestadas junto a ré. Sustenta que num primeiro momento estornaram os valores, no entanto, tornou a cobra-las, alegando que a contestação não foi aceita. Pleiteia a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação por indenização por dano moral.

A tutela de urgência foi deferida a fls. 40/41.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação a fls. 50/72 alegando que a parte autora comunicou o furto, momento em que o cartão foi cancelado. Aduz que a parte autora impugnou as compras, as quais, no primeiro momento, foram canceladas. Afirma que em 28/02/2020 a contestação às compras o foram finalizadas e constatou-se que foram realizadas mediante chip e senha, portanto, a responsabilidade seria do titular, pois o portador não deve manter a senha próximo ao cartão, pois cabe ao titular zelar pelo sigilo das senhas eletrônicas. Sustenta a regularidade das compras realizadas, a ausência de culpa e, portanto, o dever de indenizar. Pugna pela improcedência do pedido inicial.

Réplica a fls. 124/126

Instadas as partes à especificarem provas, requereram o julgamento antecipado da lide.
É o relatório.
Fundamento e decido.

A lide comporta julgamento antecipado, na forma do art. 330, I, do CPC, pois não há necessidade da produção de outras provas.

A existência do roubo do cartão da autora é incontroversa.

Ficou evidenciado, ainda, que as compras não reconhecidas pela autora, de fato, foram realizadas por terceiros.

Com efeito, comprovou a requerente ter lavrado boletim de ocorrência logo após o roubo do cartão (fls. 16/17).

Demonstrou, ainda, que comunicou a ré e tentou resolver a questão administrativamente.

Ademais, a ré tinha condições de observar o uso anormal do cartão de crédito. Nota-se na telas que foram juntadas pela ré, as transações ocorreram no dia 14/01/2022 às 20:45h, 20:39h, 20:40h, 20:41, 20:43, sendo que em três delas foram realizadas no mesmo restaurante "Baiano do Churrasco", o que denota clara anormalidade, conforme fls. 55/56.

Ante a inversão do ônus da prova, cumpria a ré comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços, o que não logrou fazer.

O correto seria que a ré estornasse as cobranças apontadas pelo consumidor, porquanto o ocorrido faz parte do risco do negócio que desenvolve, havendo responsabilidade objetiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se clara, portanto, a responsabilidade da ré, uma vez que não dispõe de sistema suficientemente seguro, possibilitando o uso dos cartões que administra por terceiros.

Assim, é de rigor que se reconheça a inexigibilidade da dívida ora impugnada.

Com efeito, conforme documentos acostados a fls. 29, o nome da parte autora se encontra inserido em órgãos de proteção ao crédito.

Considerando-se que se trata de cobrança indevida, verifica-se a irregularidade desse apontamento, realizado de forma abusiva pela ré, configurando dano moral indenizável.

A inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes por débito que não contraiu, decorrente de fraude, representa dano moral presumido.

Não é necessário que a parte autora demonstre fatos concretos que lhe ocasionaram sofrimento ou humilhação em decorrência da atitude da ré. É notório que a inclusão do nome do consumidor em tais órgãos lhe restringe o crédito e faz com que pese sobre ele a pecha de inadimplente. Tal fato, por si só, enseja a indenização por dano moral.

Na fixação do valor indenizatório, devem ser observados os princípios da moderação e da proporcionalidade, pois a reparação de dano moral não pode constituir uma fonte de enriquecimento, cuja causa seja apenas a dor espiritual experimentada. Como inexistem no direito brasileiro parâmetros ou tarifamento para fixação de verbas indenizatórias, salvo em hipóteses excepcionais, a estimativa é conferida ao prudente arbítrio do juiz, a ser entendido, em conformidade com as circunstâncias peculiares do fato, as condições do lesado e do agente causador do dano, sem desconsiderar as funções punitiva e reparatória e também a necessidade de coerência nos julgados.

Feitas todas essas ponderações, mostra-se razoável a indenização por dano moral no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido na inicial e determinar a exclusão definitiva pela ré dos apontamentos em nome do autor, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 por até trinta dias. Torno definitiva a tutela. Condeno a requerida, ainda, a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos monetariamente desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) ao passo que os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, data do

apontamento, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas a partir de cada desembolso, arbitrando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.

P. Intimem-se.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

SIMONE DE FIGUEIREDO ROCHA SOARES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA